תוכניות כנסת 26

6 הצעות חוק: דברי ההסבר בשני עמודים, ונוסח החוק של כל הצעה בנספח נפרד.

הגנה עצמית ..... נספח 1

רפואה ..... נספח 2

חינוך ..... נספח 3

ריבונות ..... נספח 4

זהות יהודית ..... נספח 5

אחריות ברשת ..... נספח 6

דברי הסבר

עיקרי דברי ההסבר של כל הצעה. נוסח החוק המלא מופיע בנספח שמספרו ליד שם ההצעה.

הגנה עצמית

① הזכות להגנה עצמית

נוסח החוק: נספח 1, עמ' 5

הבעיה. האיום הקיומי על מדינת ישראל מחייב שידוד מערכות בגישתה לביטחון לאומי ולמעורבות האזרחים בו. ההסתמכות על הגנה ריכוזית הוכיחה עצמה כמסוכנת וכושלת, הן במניעה והן בהגנה בפועל. האיום על חיי אזרחים מפושט – לא רק בגבולות, אלא בערים, בכבישים ובבתים – ושום צבא או מערך מודיעין אינם יכולים לספק הגנה ברמה הפרטנית הנדרשת. כדי לעמוד בהבטחה "לעולם לא עוד", על אזרחי ישראל להיות חלק אינטגרלי ממערך ההגנה על המולדת.

בעוד שנשק לא חוקי נפוץ בידי גורמי פשיעה וטרור, דווקא לאזרחים נאמנים ושומרי חוק אין גישה לנשק להגנה עצמית. העלייה בהיקף הנשק המורשה בשנה האחרונה לא העלתה ולו בפרומיל את מספר הפשעים שבוצעו בנשק כזה – עדות לכך שנזקה של זהירות היתר רב על תועלתה, ושהיא פוגעת בזכות לחיים ולהגנה שבחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מה ההצעה קובעת. ההצעה מונה במפורש את הזכות להגנה עצמית ולהגנה על המולדת באמצעות נשיאת נשק, וקובעת שמטרת החוק היא להסדיר רישוי – לא להגביל את הזכות. רישיון יינתן לכל אזרח העומד בדרישות סף ברורות, בדומה לרישוי נהיגה: גיל 18, דובר עברית, כשיר בנפשו, ללא הרשעה פלילית או שלילת רישיון נהיגה, ששירת את המדינה ונשבע לה אמונים בגלוי. על הממשלה נאסר להוסיף מגבלות ביורוקרטיות על הרישוי, על המסחר בנשק ועל ההכשרה לשאתו.

אכיפה. העמדה לדין בגין שימוש בנשק לשם הגנה נאסרת כמעט לחלוטין: שר המשפטים יוכל להורות עליה רק באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, ברוב שכולל לפחות חבר אחד שאינו מהקואליציה, ולאחר שמיעת האזרח. השר לביטחון לאומי יתקין תקנות חדשות בתוך 30 יום, ואם לא יעשה כן – יבוטלו התקנות הקיימות.

רפואה

② הסכמה להחלפת תרופה

נוסח החוק: נספח 2, עמ' 6

הבעיה. המערכת מבוססת היום על הנחה רגולטורית שתרופה גנרית "זהה" לתרופת המקור בהשפעתה. אולם המציאות המדעית והקלינית מלמדת שלמרות הזהות בחומר הפעיל, קיימים הבדלים בחומרי העזר, בתהליכי הייצור ובתגובת גופו של המטופל הספציפי. לשינויים כאלה, גם אם הם מזעריים במעבדה, עשויה להיות השפעה דרמטית, ועצם ההחלפה בין תכשירים עלולה להוציא מטופל מאיזון – כפי שנלמד באופן כואב בפרשת ה"אלטרוקסין".

כיום ההחלפה נעשית לעיתים תכופות לפי המלאי הזמין בבית המרקחת, בלי ידיעת הרופא והמטופל ובלי מעקב. קופות החולים משתמשות בהיתר שניתן לרוקח כדי לכפות החלפה, והערת "איסור החלפה" של הרופא כלל אינה נרשמת במערכת ללא אישור מיוחד. מטופלים מבוגרים מתקשים לזהות את התרופה ולדייק במינון בשל ריבוי החלופות.

מה ההצעה קובעת. ההצעה אינה שוללת תרופות גנריות, שהן כלי חיוני להוזלת הטיפול. היא קובעת שהחלפת תרופה בתרופה בשם מסחרי אחר היא "שינוי טיפול" הדורש הסכמה מדעת של המטופל, תיעוד ומעקב של הרופא. כל תכשיר יירשם וינופק לפי שמו המסחרי; מרשם לפי החומר הפעיל בלבד ייחשב כמתייחס לתרופת המקור. הקופה לא תוכל לקנוס מטופל המסרב להחלפה או להתנות בה את המשך הטיפול, אך תוכל להציע לו הנחה כדי לעודד אותו לנסות את החלופה.

מדע ותקציב. הקופות יחויבו לנטר ולדווח לא רק על תופעות לוואי, אלא גם על חוסר יעילות טיפולית, ומשרד הבריאות יפרסם את הנתונים לפי שמות מסחריים – כך שתכשירים לא יעילים יוסרו מהשוק. ההצעה אינה תקציבית: תרופות המקור תוקצבו בסל במחירן המלא, ו"עודפי הגנריקה" לא ישמשו לכפיית החלפה על המטופל.

חינוך

③ זכויות התלמיד וערכי ההורים

נוסח החוק: נספח 3, עמ' 7

מטרה. הצעת החוק נועדה לעגן את זכותו הבסיסית של כל הורה שילדיו לא יתחנכו לפי ערכים הנוגדים את השקפתו ואמונתו, מתוך חובתה של מערכת החינוך לחנך את תלמידי ישראל חינוך שוויוני.

הבעיה. מזה כמה שנים מתרחש במערכת החינוך תהליך של חדירה ואימוץ של ערכים העומדים בסתירה לערכי הציונות ולמורשת ישראל המקובלים במשפחות רבות. התכנים מוחדרים באמצעות ארגונים המצדדים בעמדות אלה – בסדנאות, בסיורים, בהרצאות ובתכנים שמעבירים המורים בכיתות – ועוסקים בחינוך מיני, בזהות מינית ובזהות לאומית.

במערכת החינוך מקובל לדרוש אישור הורים לכל יציאה של תלמידים מבית הספר, אף שהסיכון שבחשיפה ל"פעילות חריגה" מקביל לסיכון שביציאה. למרות זאת, לפעילות כזו לא נדרש אישור, וההורים אף אינם יודעים עליה. תלמידים שהפעילות סותרת את ערכי משפחתם נאלצים להשתתף בה בעל כורחם – אפליה הסותרת את מטרות החינוך הממלכתי: לחנך אדם המכבד את הוריו, משפחתו, מורשתו וזהותו התרבותית, ולהעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד. הורים, שהחוק מחייב לרשום את ילדיהם למוסד מוכר, אינם צופים שתתקיים בו פעילות כזו, והיא פוגעת בזכותם כאפוטרופסים הטבעיים לחנך את ילדיהם.

מה ההצעה קובעת. פעילות חריגה תתקיים רק לאחר שמטרתה, תכניה והגורם המעביר אותה נמסרו להורים, ובהסכמתם מראש. תלמיד שהוא והוריו לא אישרו את השתתפותו – ישתתף בפעילות חלופית, כדי לשמור על מעמד שווה לכל התלמידים.

ריבונות

④ ארגונים בינלאומיים וריבונות

נוסח החוק: נספח 4, עמ' 8

מטרה. לשמור על ריבונות המדינה ורשויותיה ועל זכויות האדם, האזרח והבריאות של אזרחי ישראל, מפני התערבות של ארגונים בינלאומיים שישראל חברה בהם באמצעות אמנות, תקנות ותקנונים ("מסמכים בינלאומיים").

הבעיה. ארגון הבריאות העולמי (WHO), שרוב מימונו מגיע מתרומות של חברות מסחריות, מנסח אמנה למניעת מגפות ומבקש לתקן את תקנות הבריאות הבינלאומיות. התיקונים מחייבים מדינות לכפוף את חקיקת הבריאות שלהן לתקנות, לקדם "סולידריות ושוויון במשאבים", להקצות משאבים למדינות שכנות ולהקים רשות שתטמיע את התקנות בדין הפנימי. ישראל אמונה על בריאות אזרחיה ותושביה – לא על זו של מדינות אחרות – ואינה יכולה לקבל "עמדה שיתופית" שמתנגשת בריבונותה.

בדיון בוועדת החוקה (23.5.24) אישרו נציגי משרדי הבריאות, המשפטים והחוץ כי התיקונים אינם טכניים וכי הם עלולים לפגוע בריבונות, בניהול העצמי של מערכת הבריאות ובחובה להגן על בריאות האזרחים, והבהירו שישראל חייבת להגיש הסתייגויות במועד. ההצעה הונחה כדי שהנושא לא "ייפול בין הכיסאות" בעת מלחמה.

מה ההצעה קובעת. ישראל לא תאשר מסמך בינלאומי שעלול להגביל את ריבונותה, את שיקול דעת נבחריה או את חירויות אזרחיה, או לחייבה בהעברת משאבים – אלא אם קבעה ועדת החוקה שאין בו פגיעה, או שהכנסת אימצה ברוב חבריה את ההוראות הפוגעות. כל מסמך יפורסם קודם להערות הציבור, ואם לא אושר כדין – הממשלה חייבת להסתייג ממנו. התחייבות שניתנה בניגוד לחוק בטלה, ובעל תפקיד שפעל בניגוד לו יועבר מתפקידו.

זהות יהודית

⑤ הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי

נוסח החוק: נספח 5, עמ' 10

הרקע. מדינת ישראל הוקמה כדי להבטיח את יכולתו של כל יהודי לחיות תוך ביטוי מלא של זהותו הדתית, הלאומית והתרבותית, ולקיים בגלוי ובכל מרחב ציבורי את הברית עם בורא עולם. ההגנה על חופש הביטוי היהודי בישראל היא חובה מוסרית ולאומית.

לקח ההיסטוריה. לאורך אלפיים שנות גלות, דיכוי היהודים התחיל תמיד במחיקת הסממנים החזותיים של יהדותם. אדריאנוס אסר על תפילין, טלית, מזוזה ותלמוד תורה; הכנסייה שרפה את התלמוד בפריז, והאינקוויזיציה ראתה בתפילין ובמזוזות "סימנים מסגירים"; פורעי ת"ח ות"ט קרעו את רצועות התפילין לעיני קורבנותיהם, והנאצים ראו בהשמדת סממני היהדות חלק מ"הפתרון הסופי". הגבלת היכולת להניח תפילין או לקבוע מזוזה היא תמיד סימן מוקדם לגזירות חמורות יותר.

הבעיה היום. בשנים האחרונות אנו עדים למקרים שבהם נשללת גם בישראל היכולת להניח תפילין או לקיים תפילה יהודית בפרהסיה – במגבלות ביורוקרטיות או בלחץ ציבורי. זו "הקנרית במכרה הפחם": אסור שהמדינה שהוקמה כדי לשמר את הזהות היהודית תהפוך לכלי לדיכויה.

מה ההצעה קובעת. נאסר על בעל סמכות להפריע לתפילה לפי מנהג המתפללים, להנחת תפילין ולקביעת מזוזה במרחב הציבורי ובכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, ובמקומות אלה תותקן מזוזה או תתאפשר התקנתה. בעל סמכות שהשתמש בסמכותו נגד ביטוי יהדות יועבר מתפקידו (בעבירה ראשונה אפשר קנס), והפרעה לפולחן תהיה עבירה פלילית. שופט הדן בתביעות לפי החוק יידרש לעמוד במבחן היכרות עם המשפט העברי.

אחריות ברשת

⑥ אחריות במרחב הרשת

נוסח החוק: נספח 6, עמ' 11

הבעיה. הרשתות החברתיות הצטרפו לעיתונות ומאפשרות לכל אזרח להשמיע את קולו ב"כיכר העיר" המקוונת. אולם הנהלותיהן מרכזות כוח רב להשפיע על השיח הדמוקרטי – באכיפה מוטה של הסכמי משתמש, בהסרת פרסומים ובוויסות החשיפה אליהם – ומפעילים זרים יכולים להשפיע על השיח בישראל. מנגד, מעורבות ממשלתית בתוכן מסוכנת לא פחות, והחלת חוק איסור הפליה מחייבת שופטים לסווג אמירות לפי שיוכן הפוליטי, משימה שאינם כשירים לה.

רגולציה מינימלית, אכיפה אזרחית. ההצעה אוסרת על הממשלה ועל בית המשפט להתערב בתוכן, ומודדת הפליה באופן אמפירי: לפי הגישה לשירות ולפי עמידה בכללים מוצהרים. הסכם המשתמש הוא חוזה לכל דבר הכפוף לדין בישראל, ותנאי עריכה שרירותי הוא תנאי מקפח. נקבעות חובות שקיפות, מענה בתוך 48 שעות, הודעה מוקדמת לפני עריכת תוכן וזכות ערעור. האכיפה היא בעיקר ביוזמת הנפגעים, באמצעות עוולות אזרחיות ייעודיות: השתקה, שימוש לרעה בנתוני משתמש וחשיפת קטינים לתוכן פוגעני.

שני סוגי רשתות. רשת "אורגנית", שאינה עורכת תוכן ומפרסמת כללי חשיפה, פטורה מאחריות לפרסומי המשתמשים ואחראית רק להשפעות האלגוריתם שלה. רשת "עורכת" היא למעשה גוף תקשורת ואחראית לפרסומים כמו המפרסם. "חשש" שפרסום אסור אינו הגנה מפני עוולת השתקה – הסרה מוגנת רק בצו בית משפט.

קטינים ופיצוי. המפעיל יחויב לאמוד גיל, לזהות קטינים, להתנות את השימוש שלהם בהסכמת הורים ובאפשרות ניטור, ולמנוע חשיפתם לתוכן אסור. הפיצוי ללא הוכחת נזק הוא 50,000 ₪ לכל עוולת השתקה או שימוש לרעה בנתונים, ו-150,000 ₪ לכל חשיפת קטין לתוכן פוגעני – כדי ליצור ודאות, אחידות ותמריץ ברור לציות.

הצעת חוק כלי ירייה (תיקון – הזכות להגנה עצמית והזכות לסייע בהגנה על המדינה), התשפ"ה–2025

פ/5839/25 · הונחה 19.05.2025 · יוזם: ח"כ אריאל קלנר

תיקון סעיף 1 **1.** בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "גוף ביטחוני" יבוא:

""אזרח" – אדם בעל אזרחות ישראלית כמשמעותה בחוק האזרחות, התשי"ב–1952[2];".

הוספת סעיפים 1א עד 1ג **2.** אחרי סעיף 1 יבוא:

"מטרה

1א.

מטרתו של חוק זה להסדיר את רישוי השימוש האזרחי בכלי ירייה מבלי להגביל מעבר למידה הנדרשת את יכולתו וחובתו של אזרח להגן על עצמו ועל מולדתו, לרבות באמצעות נשיאת נשק וכלי ירייה.

הזכות להגנה עצמית באמצעות נשיאת כלי ירייה

1ב.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח להגנה עצמית ולהגנה על בני ביתו ועל ילדיו, בין שבחזקתו ובין שאינם בחזקתו, מפני פגיעה בחיים, בגוף או בקניין, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.

הזכות לסייע בהגנה על המולדת

(הגנה יישובית)

1ג.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח לסייע בהגנה על המולדת ועל אזרחי המדינה מפני איום מיידי לפגיעה בחייהם, בגופם או בקניינם, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.".

תיקון סעיף 3 (לסוחרים שיתנגדו לתחרות - עליה בביקוש...) **3.** בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולא ימנע פקיד הרישוי מאזרח העומד בתנאים לקבלת רישיון ובתנאי ההכשרה להחזקת כלי ירייה, לעשות בו עסק".

תיקון סעיף 5 **4.** בסעיף 5 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לא ימנע השר רישיון מאזרח, מעל גיל 18, דובר עברית, ששירת את המדינה כחייל בכוחות הביטחון שלה או דרך מערכות השירות הלאומי הרשמיות שלה, שעמד בהצלחה במבחן עיוני בעברית ובמבחן מעשי של שימוש בנשק כאמור בסעיף 5ג, ובלבד שנשבע אמונים למדינת ישראל בנוסח השבועה בתוספת השלישית, ופורסמה שבועתו שצולמה בווידאו ובפנים גלויות, באתר הייעודי לכך, שלא הורשע בפלילים ונשלל רישיון הנהיגה שלו, אף אם הושב לו הרישיון מאז השלילה, ושאין מניעה רפואית שישא כלי ירייה או יעשה בו שימוש.";

(2) בסופו יבוא:

"(ג) לא יעשה אדם שימוש בכלי ירייה אלא למטרה של הגנה עצמית או הגנה על המולדת כאמור בסעיפים 1ב ו-1ג."

תיקון סעיף 9 **5.** בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(2) בסעיף קטן (ב), הקטע החל במילים "שאושר לכך" עד המילים "בכל דרך אחרת" – יימחק, ובסופו יבוא "ובלבד שהאדם הינו אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "ישוב" יבוא:

""ישוב" – כל מקום ישוב, למעט ישוב שהשר קבע, בהמלצת שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתו לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה;".

תיקון סעיף 10 **6.** בסעיף 10 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א).";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הקטע החל במילים "ובלבד שהאדם" עד המילים "בכל דרך אחרת" יבוא "ובלבד שמבקש הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א)";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "מפעל ראוי" יבוא:

""מפעל ראוי" – כל מפעל או מוסד, למעט אלו שהשר קבע, בהתייעצות עם שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתם לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה."

ביטול סעיף 11ב1 **7.** סעיף 11ב1 לחוק העיקרי – בטל;

ביטול סעיף 11ג **8** סעיף 11ג לחוק העיקרי – בטל;

תיקון סעיף 12 **9.** בסעיף 12 לחוק העיקרי –

(1) סעיפים קטנים (א) עד (ג1) – בטלים;

(2) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "אלא אם נקבעה ברשיון" – תימחק.

תיקון סעיף 12א **10.** בסעיף 12א לחוק העיקרי, המילים "11ב1 או 12(ג)" – יימחקו.

הוספת סעיף 16א **11.** אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור העמדה לדין

16א.

(א) לא יועמד לדין אזרח ישראלי בגין שימוש בכלי ירייה, בין שניתן לו רישיון לפי חוק זה ובין שלא ניתן לו רישיון, אם השתמש בו למטרות ההגנה העצמית או ההגנה הלאומית המנויות בסעיפים 1ב ו-1ג.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), רשאי שר המשפטים לקבוע שיש להעמיד לדין אזרח או קבוצת אזרחים בשל שימוש בכלי ירייה, ובלבד שהוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קבעה, ברוב חבריה שלפחות אחד מהם אינו חבר הקואליציה, שהשימוש שעשו בכלי ירייה לא היה למטרות הגנה עצמית, לאחר ששמעו את טענות האזרחים מפיהם עצמם; שר המשפטים לא יאצול את סמכותו לפי סעיף זה לאיש מלבד לחבר ממשלה אחר, שנבחר לכהן כחבר הכנסת בכנסת המכהנת אף אם אינו מכהן ככזה בזמן שהואצלה לו הסמכות."

ביטול התוספת השנייה **12.** התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה.

הוספת תוספת שלישית **13.** אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית

(סעיף 5(א))

נוסח ההצהרה: אני מתחייב, בהן צדק, לשמור אמונים למדינת ישראל, מדינתו של הלאום היהודי. אני מתחייב לשמר, לשמור ולהגן על עצמאות ישראל ועל חירות אזרחיה, מפני אויבי עם ישראל מבית ומחוץ. אשא נשק

כדי למלא את חובתי להגן על עצמי, על משפחתי, על עם ישראל וארצו ואעשה שימוש בו רק למטרה ראויה זו. אני מקבל על עצמי חובות אלו בלב שלם, ברצון, בלי כפייה, בלי סייגים או כוונה מבטלת."

ביצוע ותקנות **14.** (א) השר לביטחון לאומי ממונה על ביצועו של חוק זה.

(ב) בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה יבטל השר לביטחון לאומי תקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) לחוק העיקרי ויתקין תקנות חדשות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; לא התקין השר תקנות חדשות כאמור בתוך 30 ימים - יראו את התקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) כבטלות.

(ג) בתקנות שיתקין השר לביטחון לאומי כאמור בסעיף קטן (ב), לא תוגבל הגישה לרישיון מכל סוג בשום אופן אלא אם הותר במפורש בחוק, לרבות קביעתם של תבחינים, מבחנים, בקשה להמציא תעודות, הסמכה לשלילת רישיון על בסיס עדות או כל מגבלה אחרת זולת המגבלות שהותרו במפורש לפי סעיף 5(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

תחילה **15.** תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

נספח 2

רפואה

הצעת חוק זכות החולה להסכמה מודעת להחלפת תרופה ולשמירה על רצף טיפולי (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

הצעת חוק

מטרה **1.** תיקון חוק זה נועד להבטיח לציבור המטופלים בישראל טיפול מיטבי על בסיס הסכמה מדעת לטיפול ובחינה מדעית של השלכות טיפול הנשען על הנחת זהות ההשפעה של בין תרופות בעלות הרכב כימי וזמינות ביולוגית דומים, ולוודא כי הבחירה, הצורך הטיפולי והשמירה על הרצף הטיפולי יהוו שיקול מרכזי ומכריע במתן הטיפול.

תיקון סעיף ההגדרות בפקודת הרוקחים **2.** במקום ההגדרה "תכשיר רשום" בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981 יבוא:

"תכשיר רשום" - תכשיר הרשום בפנקס תחת שם מסחרי ייחודי, בנוסף לשמו המדעי של החומר הפעיל בו, אשר רישומו תקף;

הוספת הגדרות לפקודת הרוקחים **3.** בסוף סעיף 1 לפקודת הרוקחים יבוא:

"תרופת מקור" - תכשיר רפואי שנרשם לראשונה בפנקס התכשירים על בסיס תיק נתונים מחקרי מלא, הכולל הוכחות עצמאיות לבטיחותו וליעילותו והמהווה נקודת ייחוס לאישור תכשירים זהים.

"תכשיר זהה" - תכשיר שהוא זהה לתכשיר הרשום בפנקס התכשירים כתרופת מקור: בחומר הפעיל שבו, בצורתו, בחוזקו באופן לקיחתו, בפעילותו הרפואית, ובזמינותו הביולוגית, ואשר אושר בידי מינהל המזון והתרופות של ארצות הברית של אמריקה לשיווק שם, או בידי הרשות המוסמכת של האיחוד האירופי לשיווק בארצות האיחוד.

"זמינות ביולוגית" – מדידת הריכוזים של החומר הפעיל בדם, כפונקציה של זמן.

"תכשיר מרשם גנרי" – תכשיר מרשם שרישומו נעשה על בסיס היותו תכשיר זהה לתכשיר מרשם הרשום בפנקס כתרופת מקור.

תיקון סעיף 27(א) לפקודת הרוקחים **4.** בסעיף 27 (א) לפקודת הרוקחים, אחרי "ובכלל זה" יבוא: "לא ינפק אלא את התכשיר הרשום במרשם, לפי השם המסחרי הנקוב בו. לא נקב המרשם בשם מסחרי, ינפק את רוקח את תרופת המקור הרשומה בשמו המדעי של התכשיר, או תכשיר תואם שניתן אישור לייבאו לפי סעיף 47ג לחוק זה"

מחיקת סעיף 27 (ב) לפקודת הרוקחים **5.** סעיף 27 (ב) ימחק.

תוספת לסעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים **6.** בסוף סעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים יבוא: "עבור תכשיר שקבע המנהל שהוא תכשיר מרשם, ירשם שם מסחרי שיבדיל את התכשיר מתכשירים זהים לו כהגדרתם לפי סעיף 1 לפקודה, ויציין במפורש אם מדובר בתרופת מקור או תכשיר מרשם גנרי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק זה".

תיקון סעיף 47א (א2) (1) לפקודת הרוקחים **7.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(1) לצורך רישום של תכשיר זהה, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, די בהוכחת קיומו של אישור כאמור כדי לרשום את התכשיר בפנקס התכשירים על פי תנאי הרישום שקבעו הרשויות האמורות ולתקופה שקבעו ובלבד שיצויין בשם מסחרי נבדל מזה של התכשיר הרשום ויזוהה בפנקס כתכשיר מרשם גנרי"

תיקון סעיף 47א (א2) (2) לפקודת הרוקחים **8.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(2) הוגשה בקשה לרישום תכשיר בפנקס והוכח למנהל כי התכשיר עומד בתנאים לתכשיר זהה לפי סעיף 1 לפקודה זו, ירשום המנהל את התכשיר בפנקס בתוך 70 ימים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם כן נתן הודעה מנומקת מדעית וניתנת לתיקוף חיצוני, בתוך התקופה האמורה על סירוב לרשום את התכשיר;

תוספת לסעיף 8(א1)(ד) לחוק בריאות ממלכתי **9.** בסוף סעיף 8(א1) לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 יבוא:

(ד) הנחה ממחיר תרופה קיים כדי לעודד מטופלים להחליף תכשיר ייחוס בתכשיר רשום גנרי כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

תוספת סעיף 21ה לחוק בריאות ממלכתי **10.** אחרי סעיף 21ד לחוק בריאות ממלכתי יבוא:

"הבטחת רצף טיפולי וטיפול מבוסס ראיות

הגדרות **(א)** בסעיף זה:

"תכשיר הייחוס" – תכשיר מרשם כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981, בשמו המסחרי הייחודי, שנצרך לפי מרשם והנחיית רופא לטיפול בצורך רפואי והושג באמצעותו לראשונה איזון טיפולי אצל המטופל והוא עדיין משתמש בו בהצלחה או שהוחלף ללא סיבה קלינית וללא הסכמה מדעת כהגדרתה בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996

"תרופת מקור", "תכשיר מרשם" ו"תכשיר מרשם גנרי" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים.

איסור החלפת תכשיר מרשם ללא הסכמה מדעת **(ב)** לא תחליף קופת חולים תכשיר מרשם בתכשיר רשום כזהה תחת שם מסחרי אחר, ללא הסכמה מדעת של מטופל לאחר שהוסברו למטופל ההשלכות האפשריות.

איסור התנית טיפול בהסכמה להחלפת תכשיר ייחוס **(ג)** לא תתנה קופת חולים המשך טיפול בהסכמת מטופל להחלפת תכשיר הייחוס, בתכשיר רשום זהה בין אם התכשיר החליפי רשום כתרופת מקור ובין הוא מסווג כתכשיר מרשם גנרי.

איסור שימוש בתכשיר מרשם גנרי ללא מעקב ותיעוד שינויים **(ד)** לא תאמץ קופת חולים תכשיר מרשם גנרי להנפקה למטופליה ולא תחליף תכשיר ייחוס בתכשיר זהה, ללא מעקב מודע ומתועד של המניע להחלפה ושל שינויים ברווחת ובריאות המטופל לפחות בפרק זמן זהה לנדרש להערכת יעילות טיפול תרופתי לצריכה ראשונית לפי הנחיות היצרן ובכל מקרה לא יפחת המעקב מ-90 יום.

חובת וידוא יעילות טיפולית **(ה)** בחמש השנים הראשונות לשימוש תכשיר מרשם גנרי עבור מטופליה, תקיים קופת חולים תקיים הליכי בחינה וניטור מכוונים לזיהוי שונות ביעילות הטיפולית ובתופעות הלוואי בין תרופת המקור ותכשירי המרשם הגנריים המסופקים על ידה.

חובת דיווח ממצאי יעילות טיפולית של תכשירי מרשם גנריים **(ו)** קופת החולים תדווח אחת לששה חודשים על ממצאיה לגבי כל תכשיר מרשם גנרי שהיא מספקת כל עוד היא מספקת אותו, למנהל פנקס התכשירים כהגדרתו בפקודת הרוקחים ולציבור מטופליה, בדוח מידע פתוח לשימוש מחקרי, שיוצג באופן בולט באתר האינטרנט של הקופה ובאפליקציה, ויהיה נגיש לחיפוש לפי שם התרופה.

חובת דיווח דחוף על שונות משמעותית ביעילות **(ז)** מצאה הקופה חשד סביר שקיימת שונות משמעותית סטטיסטית בין התכשיר הגנרי ותרופת המקור, תדווח על כל למנהל פנקס התכשירים לאלתר, תיידע את מטופליה ותאפשר להם מעבר לתרופה היעילה מבין החלופות.

חובת פרסום דוחות לציבור ומחיקת תרופות לא יעילות מפנקס התכשירים. **(ח)** שר הבריאות יפרסם אחת לשנה דוח מסכם לציבור המרכז את הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף זה, תוך פירוט השמות המסחריים של התכשירים הרלוונטיים, ובאופן שיאפשר שקיפות ומחקר מדעי. נמצא חוסר יעילות משמעותי של תכשיר מרשם גנרי, יורה השר למנהל פנקס התכשירים על מחיקתו מהפנקס."

תוספת לסעיף 13 לחוק זכויות החולה. **11.** בסוף סעיף 13 לחוק זכויות החולה תשנ"ו-1996 יבוא:

"(ה) שינוי בטיפול הניתן לחולה, לרבות החלפת תרופה באחרת, הוא טיפול הדורש הסכמה מדעת של המטופל לפי פרק זה. לעניין סעיף זה, החלפת תכשיר מרשם בתכשיר מרשם בעל שם מסחרי שונה, היא החלפת תרופה, גם כאשר החומר הפעיל בתכשיר החליפי זהה.

12. (ו) החובה לקבל הסכמה לטיפול, לרבות להחלפת טיפול, אינה מקימה לחולה זכות למימון הטיפול מעבר לחובות המימון הקבועות במפורש בחוק ו/או בסל שירותי הבריאות ו/או בשרותי הבריאות הנוספים כלל שהוא מבוטח בהם."

תוספת לסעיף 14 לחוק זכויות החולה **13.** בסוף סעיף 14(א) לחוק זכויות החולה יבוא: "ובלבד שהאמירה או ההתנהגות משקפות רצון מודע של החולה ואינן, ברירת מחדל, תוצאה של לחץ הנסיבות או ביטוי לחוסר מודעות".

תוספת לסעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי **14.** בסוף סעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994 יבוא:

"שיקול דעתם של הרופא המטפל, או של הרוקח המנפיק, לא יוכפף אלא לשיקולים הנוגעים לטובת המטופל. החלפת תכשיר ייחוס, כהגדרתו בסעיף 21ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, ללא הצדקה רפואית וללא הסכמת מטופל מודעת, לרבות בשל אילוצי מלאי והספקת תכשיר מרשם גנרי ללא מנגנון לבחינת השפעותיו ודיווח על ממצאים חריגים לציבור מהווה הפרה של חובת האיכות הטיפול הסבירה של קופת חולים לפי חוק זה"

החלפת סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי **15.** במקום סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1944 יבוא:

שירותי הבריאות יינתנו בכפוף לחוק זכויות החולה – תשנ"ו-1996, על בסיס הסכמה מדעת ובחינה מדעית ועובדתית של נתוני המטופל ותוך הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.

תוקף ותחילה **16.** **(א)** תחילתו של החוק מתאריך פרסומו ברשומות. מיום זה, יחשב ניפוק של תכשיר שאינו זהה בכיתוב לשם הנקוב במרשם החלפת תכשיר אסורה לרוקח. הנפקת מרשם למטופל לתכשיר מרשם שונה מתכשיר הייחוס שלו ללא הסכמה מדעת, מעקב ודיווח תהווה הפרה של חובת הטיפול הסביר של קופת החולים לפי סעיף 3(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.

(ב) קופת החולים תיידע את מטופליה כי על פי החוק היא מחויבת לספק למטופלים המעוניינים בכך את תכשירי הייחוס הרלוונטיים להם, אף אם הטיפול בהם החל והסתיים טרם כניסת החוק לתוקף, ולהבטיח את אספקתו ככל שהוא זמין לרכישה בשווקים העולמיים.

(ג) שמו המסחרי של תכשיר מרשם או של תכשיר מרשם גנרי קיים בפנקס התכשירים ישמש שמו המסחרי למטרות הוראות סעיף 6 לחוק זה. רשאי בעל רישום של תכשיר רשום להגיש בקשה לשינוי שמו המסחרי הרשמי של התכשיר, תוך 90 יום מיום כניסת החוק לתוקף.

(ד) השר יתקן את התקנות הרלוונטיות לשקף את השינוי בחוק תוך 30 יום מכניסתו לתוקף. עד שיתקנן, בכל מקום שבו קיימת סתירה בין התקנות לחוק, יגבר החוק.

נספח 3

חינוך

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – זכותם של תלמידים לחניכה לפי ערכי הוריהם ואמונתם)

הצעת חוק

החלפת סעיף 1 לחוק–

1. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 (להלן – החוק העיקרי)-

(א) האמור בסעיף 1 יסומן (א).

(ב) בסעיף 1 (א) אחרי "עקרונות לזכויות התלמיד" יבוא:

", להגן ולהבטיח את מימושה של זכות התלמידים לחינוך על ידי הוריהם, באמצעות בית הספר או ישירות, בתחומים שההורים מבקשים שלא למסור לידי מערכת החינוך,"

(ג) בסוף סעיף 1 יבוא:

"(ב) לקבוע עקרונות לתכני ואופן החינוך הממלכתי כתהליך של חניכה שורשית ומעודדת שייכות, בתואם עם ערכי משפחתם וקהילתם של התלמידים, מתוך חיבור התלמיד למורשת ומסורת ישראל, ולשמירה על לכידות קהילתית ולאומית ועל כבודם של כל הבאים בשערי המוסד החינוכי במסגרת מסורת זו.

(ג) למנוע פגיעה בזכויות התלמידים להגנה, לכבוד, לפרטיות ו/או לחניכה על ידי הוריהם באמצעות פעולת הוראה, סדנה, סיור, שיחה במסגרת בית הספר או פעילות חוץ שגרתית אחרת, בעניין המתייחס לזהות לאומית, חברתית או אנושית, שאינו משקף את רצון הוריהם, או שאינו תואם גיל / התפתחות (להלן: "פעילות חריגה")."

הוספת סעיף 3א.

2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

"הזכות לחניכה לפי ערכי ההורים

3א.

(1) מוסד חינוך לא יקיים פעילות חריגה כהגדרתה בסעיף 1 לעיל, ולא יאפשר השתתפות תלמידים ב"פעילות חריגה" המתקיימת בבית הספר אלא אם התקיימו כל אלו: :

(א) מטרת הפעילות והידע שצפויים התלמידים לרכוש דווחו למשרד החינוך טרם קיומה, תוך שיוכה לאחת או יותר ממטרות החינוך הממלכתי,

המפורטות בסעיף 2 לחוק החינוך הממלכתי, והסברת חשיבות הסטה של שעות הלימוד לסוגיה.

(ב) נמסרה להורי התלמידים, הצפויים להשתתף בפעילות הודעה בדבר "הפעילות החריגה" המתוכננת בכיתה, לפחות 30 ימים לפני קיומה, הכוללת את מטרות הפעילות שדווחו למשרד החינוך, תוצאותיה בעבר בבית הספר אם קיימות או הסבר מדוע לא קיימות, זהות הארגון האחראי לפעילות, זהות האדם שיעבירה בפועל והכשרתו הרלוונטית, זהות איש הצוות החינוכי במוסד שילווה את התוכנית, ופירוט התכנים שצפוי הגורם להעביר, לרבות העתק של חומרי העזר שיעשה בהם שימוש.

(ג) התקבלה הסכמה בכתב של שלושה רבעים מהורי קבוצת המשתתפים לקיום פעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, 4 שעות לימוד שנתיות ומעלה או של רוב ההורים לקיום פעילות שמשכה קצר מכך, לפחות 21 יום לפני קיום הפעילות.

(ד) אושרה בכתב, השתתפות של רוב התלמידים בפעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, קצר מ- 4 שעות לימוד ושל שלושה רבעים מהתלמידים בפעילות שמשכה, במרוכז או במצטבר, 4 שעות לימוד ומעלה לפחות 14 יום לפני קיום הפעילות.

(ה) ההודעה להורים לפי סעיף 3א(1)(ב) לעיל, לגבי פעילות מתוכננת נמסרה שלא בידיעת התלמידים ולא באמצעותם. למטרות סעיף זה תחשב הודעה ואישור אלקטרוני במערכת האישורים הממוחשבת של בית הספר, כהודעה כאמור להורים, וכהסכמה בכתב בהתאמה, ובלבד שנדרשה הסכמה פעילה לאישור ההשתתפות ולא רק המנעות מהתנגדות. יחשבו הורים שלא הביעו הסכמתם, או שלא אישרו השתתפות ילדיהם בפועל כמתנגדים למטרות סעיף זה.

(ו) הקצאה תקציבית לפעילות אושרה במערכת משרד החינוך. לא תאושר הקצאה כאמור ללא דיווח בכתב בבקשת התקציב של:

1. קבוצת המשתתפים (כיתה, שכבה וכו')
2. מספר המשתתפים הפוטנציאלי בקבוצה.
3. מספר ההורים המאשרים את קיום הפעילות.
4. מספר ההורים המאשרים את השתתפות ילדיהם.
5. התאריך שבו התקבל מספר האישורים הנדרש לקיום הפעילות.
6. תאריך הפעילות המתוכננת.

(2)השתתפות התלמיד "בפעילות החריגה" אושרה על ידי שני הוריו, בכתב, לפחות ארבע עשר יום מראש.

למטרות סעיף זה יחשב אישור אלקטרוני במערכת האישורים הממוחשבת של בית הספר, כהסכמה בכתב, ובלבד שנדרשה הסכמה פעילה לאישור ההשתתפות ולא רק המנעות מהתנגדות. הורה שלא הביע הסכמתו, יחשב וימנה כמתנגד להשתתפות ילדו בפעילות. יספרו כמשתתפים למטרות סעיף 3(1)3 לעיל רק מי ששלחו הסכמה להשתתפות

(3) נקבעה חלופה ראויה לתלמידים שאינם משתתפים בפעילות:

(א) בחטיבת הביניים ובתיכון, ראה מנהל בית הספר, ארבע עשר יום לפני התקיימות "הפעילות חריגה", שלא קיבל אישור להשתתפות או שקיבל הודעה על איסור השתתפות, מהורי תלמיד השייך לקבוצת המשתתפים הפוטנציאליים, תקבע הפעילות לסוף יום הלימודים, באופן שיבטיח שניתן לסיים את יום הלימודים של התלמיד שאינו משתתף לפני קיום הפעילות.

(ב) תלמיד שלא התקבל אישור הוריו להשתתפותו ב"פעילות החריגה" כהגדרתה בחוק זה, ישוחרר מבית הספר באותו האופן שהיה משוחרר אם הגיע יום הלימודים לסיומו, לרבות הסדרת הסעה וכל אמצעי נדרש אחר לאפשר לתלמידים להגיע לביתם כאילו היה זה סוף יום הלימודים.

(ג) בבית הספר היסודי, לפעילות בכל אורך, או בחטיבת הביניים ובתיכון אם "הפעילות החריגה" מתוכננת למעל ארבע שעות, דאג בית הספר לפעילות חלופית מתאימה לתלמידים שהשתתפותם בפעילות לא אושרה. תכניה של התוכנית החלופית, כפופים גם הם להנחיות סעיף 3א זה. "

3. חוק זה יחול מייד עם פרסומו ברשומות. לא היה בית הספר ערוך למימושו, ידחו פעילויות שלא ניתן לאשר כאמור בו עד שיערך בית הספר בהתאם.

נספח 4

ריבונות

הצעת חוק ארגונים בינלאומיים – שמירה על ריבונות

הצעת חוק · 05.2025

מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להבטיח את זכותו הטבעית של העם היהודי לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית ולהגן על זכויות האדם והאזרח ועל חירויותיהם הפוליטיות של אזרחי מדינת ישראל, מפני התערבות חיצונית ומפני כפייה באמצעות חוקים וכללים שנקבעו על ידי גורם שאיננו כפוף לבחירתם ואינו משרת את צרכיהם ואת רצונותיהם.

שמירת הדינים 2.

1. הכנסת, בית הנבחרים בישראל, ברוב חבריה, שנבחרו לכך לפי החוקים שאומצו בה, היא בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע גדרות, כללים ומגבלות לחירותם ופעולתם של אזרחים ישראלים באמצעות מעשה החקיקה. הדין המחייב אזרחים ישראלים בישראל או הפועלים בשמה של מדינת ישראל או מטעמה ואת תושבי ישראל בישראל אינו כולל הסכמים, אמנות, כללים, או חוקים שלא אומצו על ידי כנסת ישראל לתוך החוק הישראלי, בין אם אשרה את החתימה על ההסכם ובין אם לאו, אלא אם קבעה הכנסת במפורש אחרת בחוק.
2. אין להעמיד לדין בישראל אזרח ישראלי ולא ניתן לתבוע את ממשלת ישראל בבית משפט ישראלי, בשל איסורים או דרישות שנקבעו במסגרת ארגון, ארגון בינ"ל, אמנה, הסכם או כל מסגרת בינ"ל אחרת בין שישראל מחויבת למסגרת מכוח חתימה ובין אם לאו, אלא אם אומצו האיסורים או הדרישות לחוק בישראל באופן ספציפי וישיר כחוק על ידי הכנסת.
3. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחובתם של אדם או של רשות לפעול בהתאם לכל דין שאימצה כנסת ישראל וקבעה שהם חלים בשטח שבו שולטת מדינת ישראל, על מוסדותיה או על אזרחיה, לרבות אכיפת את הדין ולמיצויו כנגד מי שביצע עבירה לפי החוקים והכללים שקבעה הכנסת כאמור לעיל.

הגדרות 3. ארגון בינלאומי – ישות משפטית או ארגון שאינם חלק ממערכת השלטון של מדינת ישראל, שאזרחי ישראל אינם ממנים את חבריו או את עובדיו ומנהליו ישירות באמצעות בחירות, או בעקיפין באמצעות החלטות של ישראלים שנבחרו ישירות ללא מעורבות גורמים שאינם ישראלים, המאפשרים שיתוף פעולה בין מדינות ו/או ארגונים בינ"ל ו/או גורמים פרטיים במסגרת כללים מוסכמים שאינם חוקים שאימצה הכנסת כאמור בסעיף 2א.

"מסמכים בינלאומיים"- אמנות, תקנות , תקנונים וכללים מוסכמים להתנהלות ארגונים בינלאומיים או מדינות החברות בהם. כל מסמך המאפשר לארגון בינ"ל, להמליץ, להורות או להנחות את מדינת ישראל ו/או כלל המדינות החברות בו בנוגע למדיניות פנים או חוץ לאומית שלהן, יחשב מסמך בינ"ל למטרות חוק זה.

"ריבונות" - ריבונות היא היכולת של נבחרי הציבור לקבוע סדר עדיפויות לאומי על בסיס שיקול דעת עצמאי ומכוחו לקבל ההחלטות / ו/או לאמץ דבר חקיקה יחד עם יכולת ליישמם ולאוכפם על אזרחי ותושבי ישראל, באמצעות רשויות השלטון (כנסת ישראל וממשלת ישראל).

איסור התערבות בינ"ל בענייניה הפנימיים של ישראל **4.** מדינת ישראל לא תאשר "מסמכים בינלאומיים" או שינויים בהם ותסתייג מהם באופן רשמי, ככל שאלו מכילים את האפשרות, תיאורטית ככל שתהיה, להשפעה על מדינת ישראל באחד האופנים הבאים:

איסור הגבלת ריבונות **א.** הגבלה של ריבונות המדינה באשר לאזרחי ותושבי ישראל ושטחה הטריטוריאלי ובכל שטח שבשליטתה. הגבלה על ריבונות כוללת קביעת עוגנים או מגבלות לשיקול הדעת של נבחרי הציבור בישראל בנוגע לסדר העדיפויות הלאומי, תקציבית או מדינית, או הוספת שיקולים זרים הנוגעים לאינטרסים של מי שאינם אזרחים מדינת ישראל לסדר העדיפויות הזה, בין אם בדרישה לאמץ חקיקה ובין אם בכל אופן אחר.,

איסור הגבלת חירות כלכלית **ב.** חיוב מדינת ישראל, להעביר ללא שיקול דעת של מקבלי ההחלטות בכל נקודת זמן עתידית, משאבים מכל סוג, הממומנים על ידי משלמי המיסים בישראל, לגורמי חוץ או מדינות, ו/או לנקוט או להימנע מלקוט בפעולות שונות או לקבל ו/או להימנע מהחלטות הנוגעות לאזרחיה ו/או לתושביה של מדינת ישראל או בשטחים שבשליטתה, בהתאם למדיניות/החלטות הארגון הבינלאומי, בין אם באמצעות הצבעה של חבריו ובין אם מכוח החלטה של גורם ממונה / מקצועי. איום בפגיעה ביחסיה הבינ"ל של ישראל בכל אופן שהוא, כולל כאמור בסעיף 3ג להלן, יחשב גם "חיוב" למטרות סעיף זה.

איסור השפעה ישירה או עקיפה על על מדיניות פנים וחוץ לאומית **ג.** קיימת במסמכים האפשרות לארגון או מי מטעמו לגנות את ישראל ו/או להטיל מגבלות על שיקול הדעת של נבחרי הציבור בישראל ו/או על חירות אזרחי ישראל ו/או להנחות כל גורם בישראל הממומן על ידי משאבים הממומנים בכספי מיסים בישראל בין אם מכוח סנקציה או בכוונה להעניש ובין אם בכל עילה והצדקה אחרות, או מאפשרים לארגון להנחות מדינות חברות אחרות לנקוט פעולה כנגד ישראל, מטעמי ענישה או מכל סיבה אחרת.

איסור הגבלה של חירויות וזכויות הפרט של אזרחי ישראל המסמכים עשויים להגביל את זכויותיהם וחירויותיהם, כולל חירויותיהם הפוליטיות, של אזרחי ישראל, מבלי שאישרה הכנסת את ההגבלה האמורה בחוק ספציפי למטרה זו.

הכללים לאישור או הסתייגות מדינת ישראל מ"מסמכים הבינלאומיים" **5.** לא יאושר מסמך בינ"ל מכל סוג, אלא אם קבעה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, ברוב חבריה, כי המסמך אינו משפיע על ישראל באף אחד מן האופנים המנויים בסעיף 4 לעיל.

6. קבעה הועדה כי המסמך משפיע על ישראל באחד או יותר מהאופנים לעיל, תהייה הממשלה רשאית לאשרו במלואו, רק אם אימצה הכנסת כל אחת מהנחיות המסמך שקבעה הועדה כי הן מהוות הפרה כאמור לעיל, ברוב חבריה. אחרת, חייבת הממשלה להסתייג במכל סעיף שקבעה הועדה כי הוא מפר את הנחיות סעיף 3 לחוק זה.

7. בטרם אישור או הבאת נוסח הסתייגות מדינת ישראל "מהמסמכים הבינלאומיים" לאישור הממשלה יפורסמו "המסמכים הבינלאומיים" לשם קבלת הערות הציבור, בדרך שבה מפורסם דבר חקיקה. נוסח המסמך שיוגש להתייחסות הציבור יהיה הנוסח הסופי של המסמך הבינ"ל אותו מבקשת המדינה לאשר. יודגש בפרסום, השינוי הצפוי במערכת החוקים הישראלית ובמערכת החוקים הבינ"ל לעומת המצב הקיים ויוצגו בו בפירוט המניעים לרצון הממשלה לאמץ / לאשר את / להסתייג מהמסמך הבינ"ל. יינתן לציבור פרק זמן של 120 יום לשלוח תגובותיו.

8. שונה נוסח המסמך הבינ"ל לאחר שפורסם להתייחסות או לא הוצגו בפירוט המניעים והשינויים הצפויים, לא יחשב הפרסום כאילו עמדה הממשלה בהנחיות חוק זה ולא תוכל הממשלה להניח את המסמכים הבינ"ל על שולחן הכנסת עד שחלפו 120 יום מיום שפורסמו "המסמכים הבינ"ל" להערות הציבור לפי הנחיות סעיף 6 לעיל.

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת היא הגורם המוסמך לקבוע אם עמדה הממשלה בהנחיות החוק להנחה על שולחן הכנסת.

9. עמדת ישראל באשר למסמכים הבינלאומיים ו/או לתיקונם תשלח לארגון הבינלאומי לאחר ובתנאי שאושרה מראש לפי "תקנון הכנסת, החלטות בענייני נוהל, הבאת אמנות לעיון חברי הכנסת", או לפי הוראות חוק זה, או לפי כל חוק אחר שיסדיר אופן אימוץ אמנות בינלאומיות על ידי מדינת ישראל, ובתנאי שהנוסח המוצע לעמדה זו הונח עי משרדי הממשלה הרלבנטיים העוסקים בכך (להלן :"העמדה הבין-משרדית") בפני הממשלה, 121 יום אחרי שפורסם לציבור כאמור בחוק זה ו45 יום לפני הנחת "העמדה הבין-משרדית" לעיון על שולחן הכנסת.

הודעה על הסתייגות / דחייה בשל אי עמידה בכללי האישור **10.** ככל שמסיבה כלשהיא לא תוגש העמדה הבין-משרדית לממשלה ו/או לא תונח לעיון על שולחן הכנסת ו/או לא תאושר על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה ו/או לא תאושר על ידי כנסת ישראל ככל שאישור זה נדרש , יודיעו משרדי הממשלה העוסקים בכך לארגונים הבינלאומיים כי מדינת ישראל מתנגדת ומסתייגת מהמסמכים הבינלאומיים ו/או מתיקונם לפי העניין וכי מסמכים אלו ו/או תיקונם אינם מחייבים לפי החוק המדינתי את מדינת ישראל.

ועדת הכנסת שבה נדון אימוץ המסמכים או השינוי בהם תעודכן בנוסח ההודעה לארגון הבינ"ל ויו"ר הועדה יאשר בחתימת ידו את קבלת העדכון, טרם מסירת ההודעה לארגון הבינ"ל.

היררכיה פרוצדורלית **12.** דחיפות הנובעת מכללי הפרוצדורה הנהוגים בארגון הבינ"ל לגבי פרק הזמן הנדרש לאשרור מסמכים בינ"ל או שינויים בהם, לא ישמשו הצדקה להפרת חוק זה, גם לא בהתייחס לאמנות שהמו"מ לגביהן החל או הושלם טרם חקיקתו. ככל שישנה סתירה בין לו"ז האמנה והלו"ז הנדרש על פי חוק, יגבר החוק. הממשלה רשאית לבקש ארכה מהארגון הבינ"ל או להודיע על דחייה של השינויים במסמכים הבינ"ל או של המסמכים הבינ"ל, לפי העניין, עד שיושלם התהליך האמור בחוק זה לאישור האמנה.

השלכות ומניעה **13.** (א) הממשלה, או מי מטעמה, שהוסמך לפעול בשמה, בין בתשלום ובין בהתנדבות, או כל גורם המקבל משכורתו מאוצר המדינה ופועל מטעמה, שימצא שהפר את הנחיות חוק זה, בין בהנחיית הדרג הנבחר ובין ביוזמתו או בהנחיית גורם שמונה לתפקידו, יועבר מיידית מתפקידו על ידי נציב שירות המדינה או כל גורם מקביל במוסדות הרלוונטיים ולא יורשה עוד לאחוז בתפקיד במסגרתו יוכל לייצג את מדינת ישראל או מי ממוסדותיה למול גורמים זרים.

(ב) עובד כאמור בסעיף א' לעיל שיורה או ייעץ על התקשרות או התחייבות בינ"ל שתפר חוק זה, יועבר מתפקידו לאלתר ולא יורשה עוד לאחוז בתפקיד ייעוץ, ניהול, או כל תפקיד בו יוכל לייצג את מדינת ישראל או מי ממוסדותיה שהשיפוי עבורו משולם מאוצר המדינה, אפילו חלקית.

בטלות **14.** כל התחייבות שתקבל הממשלה בשם מדינה ישראל תוך הפרה של חוק זה לא תחול על אף רשות או מוסד ממוסדותיה של מדינת ישראל או על מי מאזרחיה. לא ניתן להעמיד לדין או לתבוע בערכאות ישראליות מכוח התחייבות כזו, חל איסור למען מאוצר המדינה התחייבויות כאלו וכל מי שיפעל למימוש התחייבויות כאלו, בכל רשות, לרבות השופטת, יהיה כפוף להנחיות סעיף 13.

ריבונות הכנסת **15.** (א) החלטות שלא לאמץ מסמכים בינ"ל אינן כפופות לסמכות השפיטה ולא ניתן ליתן בגינן סעד למען הצדק. לא ישמע בית משפט, ובכלל זה בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק עתירה לאמץ "מסמכים בינ"ל" או לעמוד בכלל מכלליהם, מכל גורם ישראלי או

אחר, פרטי, ציבורי, ממשלתי או אחר, לא יבחן החלטה שלא לאמץ "מסמכים בינ"ל" ולא יתן סעד למען הצדק לאימוצם.

(ב) חבר או חברי מותב בכל ערכאה שיפוטית, שישמע תביעה מכוח מחויבות כזו מבלי שאישרה ועדת החוקה של הכנסת כי היא עומדת בכללי חוק זה יועברו מתפקידם ולא יורשו עוד לכהן בכל ערכאה שיפוטית בישראל או בכל תפקיד שנדרש כדי למלאו ניסיון שיפוטי או מינוי לשופט.

תחולה **11.** הוראות חוק זה יכנסו לתוקף ביום פרסומו ברשומות והן תחולנה על כל "המסמכים הבינלאומיים " שישראל צריכה לאמץ או להסתייג מהם, כולל אלו שהמו"מ לגביהם כבר החל או הושלם אך טרם נשלחה הודעה של מדינת ישראל או הסתיים הזמן לשליחת הודעה כזו לארגון – המאוחר מביניהם.

נספח 5

זהות יהודית

הצעת חוק הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי, התשפ"ה–2025

פ/5807/25 · הונחה 12.05.2025 · יוזמים: ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, אליהו ברוכי

מטרה **1.** מטרתו של חוק זה היא להבטיח את יכולת הגשמת מילוי חובתו של עם ישראל לבטא את זהותו הלאומית והדתית במדינתו הריבונית, כפי שציווהו בורא עולם, לפי מנהג אבותיו ואימותיו ואת זכותו למלא חובה זו ללא חשש מהפרעה או רדיפה של בעלי סמכות, של זרים או בשל התערבות חיצונית למדינת ישראל באמצעות חוקים וכללים שנקבעו על ידי גורם שאיננו כפוף לבחירתם ואינו משרת את צרכיהם ואת רצונותיהם של אזרחי מדינת ישראל.

הגדרות **2.** לעניין חוק זה –

"בעל סמכות" – מי שיש לו סמכות שהעניקה או שממנת מדינת ישראל ושיש לו האחריות הניהולית להבטיח את יישומם של חוקים, כללים ונהלים לגבי מוסד או שטח ציבורי, או שיש לו השררה לאשר או לשלול את השימוש במוסד או בשטח הציבורי;

"יהודי" – מי שהכירה הרבנות הראשית לישראל ביהדותו למטרות נישואים על פי חוק בישראל או שעומד בדרישות הרבנות להכרה כזו;

"מוסד" – ישות משפטית שתקציבה או חלק ממנו ממומן מכספי ציבור כולל כל גוף הנהנה מתקציב שמקורו בקופת המדינה, לרבות מוסדות חינוך, אקדמיה ובתי מאסר;

"מימון מתקציב המדינה" – בין אם באחריות המדינה לפעילות המוסד ולתקציבו, בהעברת כספים ישירה לסבסוד חלק מפעולתו או בהנחות מס דוגמת פטור מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה[1];

"מרחב ציבורי" – שטח נגיש או שאמור להיות נגיש לשימוש הציבור הרחב על פי חוק בין אם השימוש בו דורש רישוי או הרשאה ובין אם לאו;

"המשפט העברי" – דין תורה שמועצת הרבנות הראשית נוהגת על פיו ובהתאם להנחיותיו.

איסור הפרעה להנחת תפילין או תפילה במרחב הציבורי **3.** לא יפריע בעל סמכות, ולא יאפשר למישהו השוהה בתחום סמכותו להפריע, למי שהוא יהודי, להחזיק בתפילין למטרות הנחה ותפילה, להניח תפילין או לסייע למישהו אחר להניח תפילין או להתפלל במרחב ציבורי או בכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, ובלבד שהנחת התפילין או התפילה אינם הפגנה או חלק מהפגנה, המניחים או המתפללים לא פעלו בכוונה להפריע לפעילות במרחב או במוסד ותפילתם אינה מהווה איום מידי ברור לחייהם או בריאות גופם של המתפללים, באי המרחב או המוסד האחרים.

חובה לתת רישיון איסור התערבות בנוסח ומסורת תפילה לפי מסורת המתפלל **4.** לא ימנע בעל סמכות בכל מוסד או מרחב ציבורי, אישור, ככל שזה נדרש, לקיום תפילת יחיד או רבים במרחב או במוסד כאמור, ובלבד שהתפילה אינה הפגנה או חלק ממנה או משמשת באופן ישיר ומוצהר ככלי לקידום עניין פוליטי; תפילה יהודית, על מנהגיה לפי רצון המתפללים, לא תחשב עניין פוליטי.

5. על אף האמור בסעיף 4 לעיל –

(1) בבית כנסת או מוסד חינוכי שקיימת בהם קהילה יהודית מתפללת, רשאי בעל הסמכות לדרוש שתתקיים התפילה לפי מנהג יהודי המקום; על המקומות המנויים בתקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, תשמ"א–1981, יחול סעיף זה.

(2) במרחב או מוסד ציבורי שאין בהם קהילה יהודית כאמור, יינתן האישור לפי התנאים והכללים לתפילה שמבקש האישור מאמין שישקפו נאמנה את מסורת אבותיו אותה הוא מבקש לקיים, ובלבד שישנה בישראל קהילה המתפללת לפי מסורת זו בין אם מבקש ההיתר משתייך אליה ובין אם לאו.

(3) בכל מוסד שבו הוקצה אזור ראוי לתפילה יהודית, שנמצא בשימוש באי המקום למטרה זו, רשאי בעל הסמכות להגביל את התפילה בציבור לאזור זה.

(4) מועצת הרבנות הראשית מוסמכת להכריע במחלוקות לגבי מעמדה של קהילה בבית כנסת או שטח בהנתן מחלוקת לגבי קיומה או מעמדה של קהילה כזו בשטח בו התבקשו ההיתר או ההרשאה למטרות החלטה אם חלים בשטח כללי סעיף (1) או (2) לעיל.

(5) ערעור לערכאה שיפוטית על החלטה המבוססת על קביעת מועצת הרבנות הראשית כאמור בפסקה (4), יעשה רק בפני שופט או הרכב שופטים שכל אחד מהם עמד בהצלחה בבחינה לפי סעיף 7(א) לחוק זה.

חובת התקנת מזוזה או אפשרות להתקין מזוזה למעוניין בכך **6.** בכל מקום במרחב הציבורי ובכל מוסד הממומן מתקציב המדינה, חייב להתקין מזוזות בכל פתח, שנקבע לפי המשפט העברי שהוא חייב במזוזה, או לאפשר למי שחפץ בכך להתקינה בעצמו בתוך חודש מהגשת הפניה להתקין מזוזות, אם לא הותקנו במהלך החודש על ידי מנהל המקום.

חובת היכרות עם המשפט העברי **7.** (א) שר המשפטים בשיתוף עם ועדת חוקה חוק ומשפט ומועצת הרבנות הראשית, יתקין תקנות לבחינת יכולתו של כל מועמד לתפקיד שיפוטי, ושל כל שופט שמונה טרם כניסתו של החוק לתוקף, הצפוי לשבת בדין בסוגיות הנוגעות לחוק, לפעול לפי הנחיות סעיף 1 לחוק יסודות המשפט התש"ם–1980[2] , ולעשות שימוש במשפט העברי ככלי להכרעה בסוגיות של לקונה חוקית ולהכרעה במחלוקות הנוגעות לחוק זה.

(ב) שופט קיים שלא עמד בהצלחה במבחני היכולת שיקבעו בתקנות, לא ידון בתביעה הנוגעת לחוק זה או מבוססת על חוק זה, בשום ערכאה.

(ג) מיום כניסת החוק לתוקף, לא ימונה לשום ערכאה שופט שלא עמד בהצלחה בתקנות ולא יקודם שופט קיים לשום ערכאה טרם עמד בהן בהצלחה.

(ד) הסמכות לתת סעד מן הצדק בכל הנוגע לחוק זה מסורה אך ורק להרכב שופטים שעמד בהצלחה בתקנות שתוקנו לפי חוק זה.

(ה) הדיונים בסוגיות הנוגעות לחוק זה יהיו פתוחים לציבור ככל שיתאפשר טכנולוגית ולא ניתן לסגור את דלתיהם לציבור או למנוע את שידורם החי בכל ערכאה בה קיימת לכך האפשרות.

הגדרת העבירה והטיפול בה **8.** (א) השימוש בסמכות שהעניקה מדינת ישראל או שממנת מדינת ישראל, כנגד היהדות או מימושה, בקבוצה או ביחידים, במרחב הציבורי, אסור.

(ב) קיבלה המשטרה קריאה לטיפול באירוע, הכולל עבירה של שימוש בסמכות נגד היהדות כאמור בחוק זה, והוגשה תלונה על אירוע כזה, בין הוא מלווה בעבירות על החוק הפלילי ובין אם לאו, תעביר את המידע שהוגש לה לידי השר הממונה על בעל הסמכות תוך 72 שעות מיום קבלת הפניה וכל מידע חקירה נוסף תוך שבועיים מיום מהגשת התלונה הראשונית.

(ג) קבע השר שיש במידע שהתקבל כדי הפרה של האיסור להשתמש בסמכות כאמור בחוק זה, יעבירו מתפקידו לאלתר, אף אם קיימים חוק, פסיקה או הסכם קיבוצי שהיו מונעים זאת אחרת, או לעצור לאלתר את המשך המימון הממשלתי לארגון כל עוד לא העביר את בעל הסמכות מתפקידו.

(ד) רשאי השר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע קנס לאוצר המדינה עד גובה משכורת חודשית, של בעל הסמכות שנוצלה לרעה, חלף פיטוריו בגין העבירה הראשונה שעבר על החוק, אם השתכנע שבעל הסמכות לא יחזור שנית על העבירה.

(ה) היה בעל הסמכות נבחר ציבור ברשות מקומית, יקזז משרד האוצר מההעברות המדינה לרשות המקומית את משכורתו של נבחר הציבור כל עוד הוא מפר את הנחיות חוק זה.

אכיפה פלילית **9.** (א) הפרעה ישירה או עקיפה של אזרחים לחירויות המנויות בחוק זה, או השחתת המזוזות שהותקנו במוסד בין אם על ידי מנהליו ובין אם על ידי אחרים, תהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 171 או 173 לחוק העונשין, תשל"ז–1977[3], לפי העניין, ודינו יהיה לפי העונשים הקבועים בחוק לעבירה זו. לעניין סעיף 171, יהווה עבירה אף אם ההפרעה לפולחן היתה ליחיד ולא לאסיפה.

(ב) שר המשפטים מוסמך להורות על העמדה לדין לפי חוק זה אף אם קבע פרקליט המדינה אחרת ולהורות על תעדוף הקצאת משאבי הפרקליטות לטובת העניין על חשבון סדר העדיפויות שקבע פרקליט המדינה.

חלות וכניסה לתוקף **10.** עד שיתוקנו התקנות האמורות בסעיף 7 לחוק זה, מסורה הסמכות לדון בכל תביעה על בסיס או בנוגע לחוק זה לבית הדין הרבני הגדול.

נספח 6 אחריות ברשת

הצעת חוק אחריות במרחב הרשת, התשפ"ו–2026

פ/6576/25 · יוזמים: ח"כ מיכל מרים וולדיגר, אוהד טל, צגה מלקו

פרק א': מטרה והגדרות

מטרה **1.** מטרת חוק זה היא הסדרת פעילות פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות בישראל, תוך הגנה על חירויות האזרח, הגנה על קטינים במרחב הרשת והבטחת אכיפות הדין הישראלי במרחב הרשת.

הגדרות **2.** בחוק זה –

"הסכם משתמש" – תנאי שימוש, זכויות, חובות ומגבלות להתנהלות משתמש ומפעיל פלטפורמה מקוונת להם התחייבו הצדדים;

"חשיפה אורגנית" – מנגנוני המלצה, חשיפה, דירוג או קידום חשיפה המבוססים אך ורק על מעורבות משתמשים, שאינה כוללת בקשות ישירות של משתמש ממפעיל הפלטפורמה להסיר או להגביל פרסום; לעניין זה, יראו בתשלום על קידום חשיפה כבקשה למעורבות למטרות חוק זה;

"יתרון אלגוריתמאי" – פעולה אוטומטית או מכוונת של מנהל פלטפורמה מקוונת, לרבות דירוג, המלצה או קידום המעניקה לפרסום בפלטפורמה היקף חשיפה גדול יותר או נמוך יותר מזו שיקבל פרסום דומה שהחשיפה שלו אורגנית; הבדל בהיקף החשיפה הנובע מסוג המנוי, כאשר כל סוגי המנויים זמינים לכל משתמש בכפוף לתשלום ואדישים לזהות המשתמש ולתוכן הפרסום, לא ייחשב יתרון אלגוריתמאי לעניין חוק זה;

"מפעיל" של פלטפורמה מקוונת או של רשת חברתית שהוא אחד מאלה –

(1) לעניין אחריות נזיקית – תאגיד בעל זכויות וסמכות לקבוע מדיניות שימוש בפלטפורמה מקוונת או ברשת החברתית, בין אם הוא מאוגד בישראל ובין אם לאו;

(2) לעניין אחריות פלילית – המנהל הכללי של הפלטפורמה המקוונת או של הרשת החברית בישראל או מי שבעל סמכות ואחריות לניהול פעילות הפלטפורמה או הרשת בישראל; הוכיח גורם כאמור שהמעשה או המחדל שבשלם קמה אחריות פלילית נעשו בניגוד להנחיותיו – יישא באחריות הפלילית מקבל ההחלטה או מי שהיה אחראי על ההחלטה לבצע את המעשה או את המחדל האמור;

"עריכת תוכן" – הסרה של פרסום או הגבלה של חשיפה לאחרים לפרסום של משתמש בפלטפורמה מקוונת, או שלילת אפשרות לפרסם, בתשלום או שלא בתשלום, אף שזו אפשרית וזמינה לאחרים בפלטפורמה;

"פלטפורמה מקוונת" – שירות תיווך והתקשרות מקוון הניתן באמצעות אמצעי תקשורת אנלוגי, דיגיטלי, אלקטרוני או טלפוני, או באמצעות פלטפורמת שיתוף מידע, משאבים או תוכן, בין היא קיימת ביום תחילתו של חוק זה ובין אם תפותח אחרי יום תחילתו של חוק זה;

"פלטפורמה מקוונת גדולה" – פלטפורמה מקוונת, שמשתמשים שבשירותיה מדי חודש לכל הפחות מספר ישראלים זהה למספר המצביעים שנדרש לקבלת מנדט אחד בכנסת המכהנת;

"פרסום אסור" – פרסום המהווה עבירה לפי כל דין או פרסום לקטינים של תוכן פוגעני כהגדרתו בסעיף 4ט(א) חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982[1] , תוכן שיש בו המחשה ויזואלית של אלימות, ביזוי השפלה או התעללות או שהוא מעודד פגיעה עצמית פיסית;

"פרסום מעוול" – פרסום המהווה עוולה אזרחית או מקים עילה לתביעה אזרחית בגין פרסום לפי כל דין, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965[2], חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981[3]; או פרסום המהווה הטעיה צרכנית לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[4];

"רשת חברתית" – פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמש בה את כל אלה:

(1) יצירת כינוי משתמש, הגלוי למשתמשים אחרים או צפייה בכינויי משתמשים או חלק מהם שהוזנו על ידי אחרים;

(2) שיתוף תוכן עם משתמשים אחרים וצפייה בתכנים או חלק מהם ששותפו על ידי אחרים;

"רשת חברתית אורגנית" – רשת חברתית שאיננה עורכת את התכנים המתפרסמים בה בשום צורה שאיננה חשיפה אורגנית; הסרת תוכן בעקבות צו שניתן על ידי בית משפט בישראל או הסתרת תוכן מסוים ממשתמש מסוים בשל בקשת המשתמש האמור, איננה עריכת תוכן לעניין חוק זה;

"רשת חברתית עורכת" – רשת חברתית המבצעת עריכת תוכן לפי שיקול דעתה לפי כללים שקבעה בהסכם המשתמש. התערבות מכל סוג בפרסום התוכן, לרבות יתרון אלגוריתמאי, צמצום חשיפה, הסרת הפרסום, הגבלת המשתמש או הסרתו, הם עריכה לעניין חוק זה.

פרק ב': חובות מפעיל פלטפורמה מקוונת

סימן א': חובות מפעיל פלטפורמה מקוונת מכל סוג, לרבות רשת חברתית

שקיפות **3.** מפעיל כל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל –

(1) יקבע את מדיניות שימוש המשתמש, ואת מדיניות שימוש הפלטפורמה בתוכן ובנתוני המשתמש, בהסכם המשתמש, בעברית פשוטה ובכפוף להוראות כל דין;

(2) יפרסם את המדיניות וכל כלל אחר המשפיע על שימוש בפלטפורמה בעברית פשוטה ובאופן זמין וקל למציאה;

(3) אם הוא מפעיל רשת חברתית – יציין באופן בולט וגלוי לכל משתמש אם הפלטפורמה היא רשת חברתית עורכת או אורגנית;

(4) יזהה בבירור לכל המשתמשים, משתמשים קטינים ככאלו.

זמינות **4.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יפרסם כתובת דואר אלקטרוני לפניות בעניין פרסומים אסורים או מעוולים ולשם פניות משתמשים בכל עניין הנוגע לחובות המפעיל האמור כלפיהם.

(ב) לתוכנן הספציפי של פניות כאמור יינתן מענה תוך 48 שעות לכל היותר.

(ג) מפעיל פלטפורמה מקוונת גדולה, שאינו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל, ימנה נציג בישראל מטעמו, שיהיה מורשה לפעול בשמו בהליכים לפי כל דין ולקבל בשמו ועבורו כתבי בית-דין.

הודעה על החלטה לבצע עריכת תוכן ודרכי ערעור על החלטה כאמור **5.** מפעיל כל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יודיע למשתמש בכתב, באמצעי האלקטרוני שבו הוא משתמש לעדכון, לפני שננקטת כלפיו פעולה של עריכת תוכן, לרבות הגבלת תפוצה או חסימה של הגישה לשירות למשתמש, תוך ציון הפרטים הבאים:

(1) הפעולה הצפויה;

(2) הסעיף בהסכם המשתמש או הסעיף בחוק הישראלי שהפרתו הובילה לרצון לערוך את תוכנו;

(3) בעריכת תוכן מבוססת תגובת משתמשים, כולה או חלקה, יצוין מספר המשתמשים שהיה מעורב בהחלטת עריכת התוכן, ואופי התגובות שהביא לעריכת התוכן;

(4) פירוט אפשרויות הערעור על הפעולה ודרכי הפנייה בהתאם לחובות הפלטפורמה המקוונת המנויות בחוק זה, שיאפשרו זמן סביר להגשת ערעור ולבחינת הערעור טרם נקיטת פעולת עריכת התוכן;

(5) פירוט אפשרויות הערעור על הפעולה ודרכי הפנייה בהתאם לחובות הפלטפורמה המקוונת המנויות בחוק זה, שיאפשרו זמן סביר להגשת ערעור ולבחינת הערעור טרם נקיטת פעולת עריכת התוכן.

שימוש קטינים בפלטפורמה מקוונת **6.** מפעיל פלטפורמה מקוונת –

(1) יאמוד את גילם של משתמשים באופן עצמאי בכל אמצעי אלקטרוני שהוא רואה לנכון, ובלבד שזיהה משתמשים קטינים ככאלו;

(2) לא יאפשר למשתמשים שאינם קטינים להזדהות כקטינים, ולא יאפשר שימוש קטינים בפלטפורמה בלי שיזוהו כקטינים בצורה ברורה לכל משתמש או צופה בפלטפורמה, לרבות קטינים אחרים;

(3) יאפשר שימוש קטינים בפלטפורמה אך ורק אם –

(א) קיבל אישור מהורה הקטין האחראי לו חוקית בישראל;

(ב) קיבל פרטי קשר המאפשרים יצירת קשר עם הורה הקטין למטרות אזהרה על שימוש חריג או תביעה של ההורה בשל פעולות המשתמש הקטין;

(ג) ניתנה להורה האמור אפשרות לנטר את התכנים אליהם נחשף הקטין;

(4) לא יאפשר חשיפה ולא יגביר חשיפה של קטינים לפרסום אסור לקטינים כהגדרתו בסעיף 2, בכל אופן, לרבות באמצעות יתרון אלגוריתמי המאפשר או מגביר חשיפה של קטינים לפרסום כזה.

איסור הפליה **7.** הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000[5], יחולו על פלטפורמה מקוונת, ויראו פלטפורמה כאמור כשירות ציבורי, כהגדרתו בחוק האמור.

איסור תנאים מקפחים **8.** הסכם בין מפרסם או משתמש לבין מפעיל פלטפורמה מקוונת הוא חוזה כמשמעותו בכל דין בישראל, לרבות בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982[6].

איסור השתקה **9.** בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף 8, הוראות בהסכם משתמש או במדיניות שימוש, לפיהן רשאי מפעיל לבצע עריכת תוכן בשל העילות שלהלן – בטלות ומהוות תנאי מקפח כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982:

(1) מכל סיבה שיחליט עליה המפעיל לפי רצונו;

(2) בשל חשש שפרסום אסור או מעוול, בין אם בשל פניה של הנפגע לכאורה ובין אם לאו, מבלי שניתנה למפרסם הזדמנות להגן על הפרסום כאמור בסעיף 16(ב);

(3) בשל פניה של משתמשים, כאשר מספר הפונים נמוך ממספר המשתמשים שנחשפו לפרסום בתוך תקופת בירור הערר כאמור בסעיף 16(ב).

איסור כפיה **10.** שינוי במדיניות השימוש או בהסכם המשתמש ברשת חברתית לא יחול על משתמש קיים ללא הסכמתו; התניית המשך שירות הרשת למשתמש קיים בהסכמתו לשינוי כאמור – בטלה, והיא תנאי מקפח כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982.

שמירה על נתונים וביטחון מידע **11.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל ישמור נתוני משתמשים ישראלים בשרתים שמיקומם בישראל או במדינה שקבע שר התקשורת בצו לפי סעיף קטן (ג) שהיא בת ברית למטרות ביטחון נתונים, תחת הגנות מתוכנתות, מקוונות ופיסיות שימנעו מגורמים המבקשים להרע לישראל או ישראלים להגיע אליהם ללא רשות.

(ב) לא יחזיק נתוני משתמשים ישראלים מעבר לנדרש לתפעול הפלטפורמה, ולא יעשה בנתוני משתמש ישראלי שימוש אלא אם הסכים לו המשתמש במפורש ובאופן ספציפי בהסכם המשתמש; הוראה בהסכם משתמש שלפיה מפעיל פלטפורמה המקוונת רשאי לעשות כל שימוש בנתוני המשתמש האמור לפי שיקול דעתו – בטלה, והיא מהווה תנאי מקפח כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982.

(ג) שר התקשורת יקבע בצו רשימת מדינות שהן בנות ברית של ישראל למטרות ביטחון נתונים; השר רשאי להוסיף לרשימה מדינות שלהערכתו לא ידרשו ולא יאפשרו חשיפה של נתוני משתמשים ישראלים לגורמים המבקשים להרע לישראל או לישראלים, ולגרוע ממנה מדינות שחשודות שיעשו כן; הרשימה והשינויים בה יפורסמו בתוספת.

הבטחת גישה למידע **12.** (א) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל ימסור לכל משתמש לפי בקשתו, או למשתמש ולהוריו של משתמש קטין, לפי בקשתם, כל נתון אישי שהיא מחזיקה לגבי המשתמש האמור, לרבות מידע מזהה, מיקום, תוכן, התכתבויות, העדפות ומטא-דאטה, סוג המידע שהועבר לגורם שלישי, זהות גורם שלישי שקיבל מידע והעתק האישור שנתן לכך המשתמש בהסכם המשתמש שהוא חתום עליו, או תיקון שאישר.

(ב) מפעיל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, יאפשר לכל משתמש, לרבות משתמש שנאסר המשך פעילותו מסיבות חוקיות, וגם להוריו של משתמש קטין, גישה רציפה, לרבות אפשרות להעתיק או להעביר התוכן לאחסון חיצוני לפלטפורמה, לכל תוכן שהעלה לפלטפורמה, לרבות לתוכן שהוגבל או נאסר פרסומו.

סימן ב': זכויות קניין ואחריות משתמשים בפלטפורמות מקוונות

בעלות על תוכן שפורסם בפלטפורמה מקוונת **13.** זכות קניינית לתוכן שפורסם בפלטפורמה מקוונת, לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007[7], או חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד–1984[8], זכות מוסרית או כל זכות חוקית אחרת, תהא של יוצר או של מפרסם התוכן האמור בלבד, לפי העניין, אלא אם הוסכם אחרת עם מפעיל הפלטפורמה, במפורש ובכתב, בעניין התוכן המסוים; תנאי במדיניות שימוש או הסכם

משתמש הקובע לפלטפורמה זכויות קנייניות באופן גורף – בטל, והוא תנאי מקפח לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1983.

אחריות פלילית ואזרחית לפרסום **14.** (א) משתמש בפלטפורמה מקוונת אחראי לתוכן מקורי שנתן לו פומבי לראשונה, ויישא באחריות פלילית ואזרחית, לפי העניין, להשלכות פרסומו, בין אם הוא בעל זכויות בתוכן האמור ובין אם לאו, בין אם קיימת לפלטפורמה המקוונת אחריות נוספת ובין אם לאו, ובין אם פורסם מחדש על ידי אחרים ובין אם לאו.

(ב) מי שפרסם מחדש תוכן שפורסם לציבור קודם לפרסום שעשה, לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, לפי העניין, אלא אם התקיים אחד מאלה:

(1) המפרסם מחדש ביצע שינוי מהותי בתוכן טרם פרסומו מחדש;

(2) הוטלה אחריות, פלילית או אזרחית, על המפרסם המקורי ועל מפעיל הפלטפורמה המקוונת והוכח כי הפרסום מחדש, גרם נזק משמעותי נוסף.

סימן ג': חובות מפעיל רשת חברתית עורכת

שקיפות **15.** על מפעיל רשת חברתית עורכת חלות כל החובות החלות על פלטפורמה מקוונת מכל סוג; בנוסף, מפעיל רשת חברתית עורכת –

(1) יקבע בהסכם המשתמש, בעברית, מדיניות עריכת תוכן וחסימת משתמשים, בכפוף להוראות כל דין בישראל;

(2) יפרסם את מדיניות עריכת התוכן וחסימת המשתמשים שקבע לפי סעיף קטן (א) ואת כללי היתרונות האלגוריתמאיים שהוא עושה בהם שימוש, בעברית, בשפה פשוטה, בצורה זמינה למשתמשים על גבי הפלטפורמה;

(3) יפרסם באופן בולט כל שינוי במדיניות ובכללים שבפסקה (2);

(4) יתייחס לתוכנה של פנייה בדואר אלקטרוני לשם ערר על החלטתו להסיר תוכן או לחסום משתמש, בעברית, לא יאוחר מ-24 שעות ממועד הפנייה, ולפני מימוש החלטתו כאמור, אם נעשתה שלא על פי צו מבית המשפט; הודעה על קבלת פניה ללא התייחסות לתוכנה לא תחשב התייחסות לעניין סעיף זה.

אחריות פלילית ואזרחית **16.** (א) מפעיל רשת חברתית עורכת יישא במלואה באחריות הפלילית או האזרחית, לפי העניין, לכל תוכן שפורסם ברשת החברתית, וכן בשל כל השפעה שלילית שהייתה לעריכת תוכן שביצע או בשל יתרון אלגוריתמאי שנתן.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תוגבל אחריות מפעיל רשת חברתית עורכת לתוכן שפורסם ברשת ולהשפעותיו השליליות, ויהא אחראי רק לנזק שגרמו עריכת התוכן שביצע והיתרון האלגוריתמאי שממנו נהנה הפרסום אם הוכיח שהתקיימו כל אלה:

(1) קיבל פניה להסרת התוכן האמור, שאינה מלווה בצו;

(2) פנה למפרסם התוכן בתוך 24 שעות מקבלתה;

(3) לא קיבל מהמפרסם האמור, בתוך 48 שעות מפנייתו אליו, תגובה בכתב שלפיה אין להסיר את הפרסום האמור שכללה הסבר מניח את הדעת לכך שהפרסום האמור איננו פרסום אסור או פרסום מעוול; למטרות סעיף זה אין נפקא מינא אם פסק בית המשפט אחרת אחרי קבלת תגובת המפרסם, ובלבד שהוסר הפרסום עם קבלת קביעת בית משפט שיש לו הסמכות לקבוע זאת, שיש להסירו;

(4) העביר לנפגע מפרסום התוכן האמור, כל מידע שנדרש להגשת תביעה נגד המפרסם, בתוך 48 שעות מקבלת בקשה לכך.

(ג) אחריות המפעיל תוגבל כאמור בסעיף קטן (ב) גם במקרה שקיבל פנייה להסרת התוכן האמור, הכוללת פסק דין של בית משפט בישראל המורה למפעיל להסיר את פרסום שקבע בית המשפט שהוא מהווה עבירה או עוולה אזרחית, והמפרסם לא הסירו בעצמו לאחר שניתנה לו התרעה כי יוסר תוך 24 שעות מקבלת הפניה למפעיל.

סימן ד': חובות מפעיל רשת חברתית אורגנית

אחריות פלילית ואזרחית **17.** (א) מפעיל רשת חברתית אורגנית, לא יישא באחריות פלילית או אזרחית על פרסום אסור או פרסום מעוול שפורסם במסגרת שירותיה, או על העוולות האזרחיות המנויות בחוק זה, אם עמד בתנאים שלהלן:

(1) פרסם את כללי החשיפה והקידום של הרשת החברתית, באופן זמין למשתמשים ובעברית ברורה למשתמש הישראלי הממוצע;

(2) הכללים שפורסמו לפי פסקה (1) הם הכללים שנעשה בהם שימוש, וכן הם מבוססים על התנהלות משתמשים בלבד ואין בהם אפשרות של עריכת תוכן בשל בקשת משתמשים, אם מספר המשתמשים שהגישו בקשה כאמור נמוך ממספרם של מי שנחשפו לתוכן האמור;

(3) במקרה של השתקה – ניתן צו בית משפט להסרת הפרסום.

(4) במקרה של פרסום תוכן לקטין – המפעיל נקט בכל אמצעי טכנולוגי סביר כדי לעמוד בדרישות ההגנה על קטינים לפי סעיף 6 לרבות אמדן גילו של המשתמש, אפשרות לבקרת הורים על התוכן שנחשף אליו המשתמש האמור, הבהרה למשתמשים אחרים כי המשתמש קטין, המנעות משימוש ביתרון אלגוריתמאי החושף משתמשים קטינים לתוכן שאין לחשוף אליו קטינים לפי דין;

(5) במקרה של הפצת פרסום אסור או פרסום מעוול ברשת החברתית, לרבות פרסום תוכן המהווה הטעיה צרכנית – המפעיל האמור העביר לידי הנפגע כל מידע אודות המפרסם, שנדרש לשם הגשת תביעת הנפגע האמור בגין הנזק שנגרם לו, בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה לכך.

(ב) הוגשה תביעה נגד רשת חברתית אורגנית בגין פרסום אסור או מעוול, רשאי בית משפט להורות לרשת להוכיח את נכונות הגדרתה ככזו וידחה על הסף תביעה כאמור אם הוכיחה הרשת את הגדרתה.

(ג) מפעיל רשת חברתית אורגנית יישא באחריות פלילית ואזרחית לנזק שגרם יתרון אלגוריתמאי שנתן לתוכן שפורסם ברשת החברתית, שהרחיב את חשיפתו או שמיקד את חשיפתו למשתמש או לקבוצת משתמשים אם הוכח בבית המשפט שהיתרון האלגוריתמאי האמור גרם נזק לאזרח ישראל, אף אם היתרון אינו מהווה עריכת תוכן כהגדרתה בחוק זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריות המשתמש המפרסם.

(ד) שר התקשורת יטיל קנס בגובה של עד 100,000 שקלים חדשים, כפול מספר המשתמשים הישראלים בפלטפורמה, על מפעיל רשת חברתית, שהציג עצמו כרשת חברתית אורגנית לפי דרישת השקיפות כאמור בסעיף 3(ב) אם בית המשפט קבע בעניינה שהיא אינה רשת חברתית אורגנית במסגרת דיון בתביעה בעניין פרסום אסור או פרסום מעוול, בין אם נמצאה אשמה בתביעה שלמטרתה נעשתה קביעה כאמור ובין אם לאו.

פרק ג': עוולות אזרחיות

השתקה בפלטפורמה מקוונת – עוולה אזרחית **18.** תהא זו עוולת אזרחית מסוג השתקה ויחולו עליה הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחת מאלו:

(1) מניעה או הגבלה של הגישה לפלטפורמה לאזרח ישראלי, בניגוד להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000;

(2) מניעת שירות, עריכת תוכן או חשיפה אורגנית המתבצעת לפי כללים שלא פורטו בהסכם המשתמש;

(3) עריכת תוכן של משתמש או חשיפה אורגנית בהתבסס על תנאי מקפח בהסכם המשתמש;

(4) עריכת תוכן ללא מתן אפשרות לערער או ללא מתן מענה ענייני לתוכן ערעור שהגיש משתמש לפחות 24 שעות לפני עריכת התוכן; הודעה שהערעור התקבל ונמצא בטיפול איננה התייחסות ענינית לעניין סעיף זה;

(5) הסרת פרסום אסור או מעוול בציות לצו שנתן בית משפט בישראל לא תחשב עוולת השתקה אף אם ענתה לאחד מהתנאים לקיומה של עוולת השתקה כאמור בפסקאות (1) עד (4).

שימוש לרעה בנתוני משתמש בפלטפורמה מקוונת – עוולה אזרחית **19.** תהא זו עוולה אזרחית מסוג שימוש לרעה בנתונים, ויחולו עליה

הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחד מאלו:

(1) חשיפה, בין אם ברשלנות ובין אם במכוון, של נתוני משתמש לגורם שלישי, ללא ידיעתו או הסכמתו של המשתמש האמור או בהתבסס על תנאי מקפח בהסכם המשתמש; כדי להוכיח ביצוע עוולה לפי סעיף זה, די למשתמש שיוכיח שהמידע הגיע לידי גורם שלישי ללא הסכמתו, או שיש בהסכם המשתמש תנאי מקפח כאמור;

(2) מנע או מונע גישה של משתמש לתוכן שפרסם, מסיבה שאיננה תקלה טכנית נקודתית המשפיעה על כלל המשתמשים בפלטפורמה.

פגיעה בקטינים או חשיפתם לתוכן פוגעני – עוולה אזרחית **20.** תהא זו עוולה אזרחית מסוג פגיעה בקטין, ויחולו עליה הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], אם מפעיל פלטפורמה מקוונת עושה או עשה אחד מאלו:

(1) איפשר לקטין להשתמש בפלטפורמה, מבלי לקבל לכך את אישור הורה הקטין, לפי הוראות סעיף 6;

(2) נתן יתרון אלגוריתמאי שאפשר חשיפה של משתמשים קטינים לפרסום אסור על פי דין או על פי חוק זה;

(3) איפשר לקטין להשתמש בפלטפורמה מבלי לזהותו כקטין והקטין נחשף לחומר שאסור לחשוף לקטינים לפי החוק.

אחריות לעוולת פגיעה בקטין **21.** משתמש בפלטפורמה מקוונת, שחשף קטינים ביודעין לפרסום אסור כהגדרתו בחוק זה, יהא אחראי לעוולת הפגיעה בקטין, אלא אם הוכיח שהפלטפורמה לא סימנה את המשתמש כקטין או שהתוכן לא נועד למשתמש קטין והוצג לו רק בשל אלגוריתם החשיפה של הפלטפורמה בלבד; הוכיח המשתמש שהפלטפורמה לא מילאה חובותיה לפי סעיף 6, ולכן לא יכול היה לדעת שהקטינים יחשפו לפרסום, יישא מפעיל הפלטפורמה לבדו באחריות לעוולה.

פיצויים **22.** (א) הוכחה עוולה לפי אחת העוולות המנויות בחוק זה, יחייב בית המשפט את הנתבע לשלם לתובע פיצוי, ללא הוכחת נזק –

(1) בשל עוולת השתקה או שימוש לרעה בנתוני משתמש – סך 50,000 שקלים חדשים, בשל כל פעולה שנקט מפעיל הפלטפורמה המהווה עוולה כאמור;

(2) בשל עוולת חשיפת קטינים לתוכן פוגעני – סך 150,000 שקלים חדשים, בשל כל פעולה המהווה עוולה כאמור.

(ב) מפעיל פלטפורמה מקוונת, שערך תוכן או מנע ממשתמש שירות מבלי שנשלחה לו הודעה כמפורט בסעיף 5, חזקה שנעשתה פעולתו בניגוד להסכם המשתמש למטרות קביעת עוולת השתקה וזכות לפיצוי.

(ג) הוכיח מפעיל פלטפורמה מקוונת, בתביעה לפי סעיף קטן (א) שהפעולה שנקט להגבלת פרסום או פעילות המשתמש היתה בהתאם להסכם המשתמש, אך לא נשלחה הודעה לפי הוראות סעיף 5, יפסוק בית המשפט לתובע כל הוצאת משפט שהוכיח שנגרמה לו במסגרת הגשת התביעה, גם אם מצא שלא נעשתה עוולה לפי חוק זה או לפי חוק אחר המקים למשתמש עילה לתביעה אזרחית.

(ד) לא תהא זו הגנה למפעיל פלטפורמה מקוונת בתביעת עוולה אזרחית לפי חוק זה, לטעון שפעולתו נעשתה מחשש שפרסום מהווה פרסום אסור או מעוול, אלא אם הורה לו בית המשפט להסירו במפורש.

(ה) לא הסיר מפעיל רשת חברתית עורכת פרסום אסור או פרסום מעוול בתוך 24 שעות ממועד קבלת פנייה בכתב הכוללת בקשה להסירו, בצירוף צו בית משפט הקובע כי הפרסום מהווה עבירה או עוולה אזרחית ומורה להסירו – רשאי בית המשפט לפסוק לתובע, בנוסף לכל סעד אחר, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 25,000 שקלים חדשים.

(ו) סכומי הקנסות הנקובים בסעיף זה יעודכנו לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרק ד': הנחיות יישום

סמכות שיפוט **23.** על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יתנה בעל פלטפורמה מקוונת הפועלת בישראל, את השימוש בשירותיו, בהסכמת אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בבירור מחלוקות בכל ערכאה שאיננה ישראלית.

ביצוע ותקנות **24.** שר התקשורת ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה **25.** תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 11(ג))